2. 헌법과 헌정구조(2)

2026. 3. 12.

강사 김수인 (suin726@snu.ac.kr)

수업 내용

- 대한민국 헌법 개정의 역사
- 87년 현행 헌법의 특징과 성격
- [토론] 새 헌법, 필요한가?

헌법의 가치와 최고 규범성

- 헌법은 개인의 자유와 권리를 보호한다는 의미에서, 국민의 삶을 지키는 가장 강력한 수단이자 법적 안전망임
- 헌법은 민주주의의 근본적인 원칙(국민 주권)을 확립하고 뒷받침함
- 헌법의 최고규범성의 확보: 궁극적으로 인정받으려면 세 가지 요소가 모두 충족되는 것이 이상적임

  ① **대표성:** 헌법은 국민의 의사를 반영하고 국민의 동의를 바탕으로 한 민주적 정당성을 가진 규범임

  ② **역사성:** 헌법은 국가의 역사적 경험과 발전을 반영한 법으로, 국가의 정체성과 역사적 전통을 담고 있음

  ③ **보편적가치의추구:** 헌법은 자유, 평등, 인권 등 인류의 보편적 가치를 담고 있으며, 이를 보호하고 발전시키는 역할을 함

- 헌법은 최고(supreme) 규범이지만 절대적(absolute) 규범은 아님: 헌법은 한계를 가지고 있으며 끊임없이 검토되고 필요한 경우 개정이 필요함

헌정구조 변화의 개괄

- 9차례의 헌법개정–6공화국

공화국	변경 내용
제1공화국	**대통령제의 유지** 제1차 개헌(1952): 대통령 간선제 → 직선제 제2차 개헌(1954): 초대 대통령 연임 제한 삭제, 국무총리제 폐지
제2공화국	**대통령제 → 의원내각제로 변경** 제3차 개헌(1960): 의원내각제 채택 제4차 개헌(1960): 반민주행위자 처벌 규정 등 소급입법 개헌
제3공화국	**의원내각제 → 대통령제로 변경** 제5차 개헌(1962): 대통령제 채택 제6차 개헌(1969): 대통령 3선 연임 허용
제4공화국	**유신체제** 제7차 개헌(1972): **초헌법적 대통령제**의 도입, 대통령 종신 집권 허용
제5공화국	**대통령 단임제로 변경** 제8차 개헌(1980): 7년 단임제로 변경, 초헌법적 요소 완화
제6공화국	**대통령 단임제** 제9차 개헌(1987): 직선제, 5년 단임제로 변경, 대통령-국회 관계의 정상화

[참고] 대한민국 역대 대통령과 공화국 구분

- 대통령이 바뀌거나 개헌을 할 때마다 공화국이 바뀌는 것이 아님.
- **권력 구조의 근본적 변화:** 대통령 중심제와 의원내각제 사이의 정부 형태 변경
- **선거 방식의 본질적 변동:** 직선제 -> 간선제
- **임기 및 중임 규정의 전면 개편:** 대통령 임기(4·5·6·7년) 및 단임·연임제의 구조적 변화 (예: 유신 체제).
- **정치적 정당성의 reset:** 혁명, 군사정변, 민주화 항쟁 등으로 인해 기존 정치 질서가 완전히 붕괴하고 새로운 헌법적 틀이 마련된 경우.
- 1987년 6월 항쟁의 결과물인 제 9차 개헌 '5년 단임 + 대통령 직선제' 틀이 현재까지 유지 중.

구분	대통령	임기
제1공화국	이승만 (1~3대)	1948 ~ 1960
제2공화국	윤보선 (4대)	1960 ~ 1962
제3공화국	박정희 (5~7대)	1963 ~ 1972
제4공화국	박정희 (8~9대)	1972 ~ 1979
	최규하 (10대)	1979 ~ 1980
	전두환 (11대)	1980 ~ 1981
제5공화국	전두환 (12대)	1981 ~ 1988
제6공화국	노태우 (13대)	1988 ~ 1993
	김영삼 (14대)	1993 ~ 1998
	김대중 (15대)	1998 ~ 2003
	노무현 (16대)	2003 ~ 2008
	이명박 (17대)	2008 ~ 2013
	박근혜 (18대)	2013 ~ 2017
	문재인 (19대)	2017 ~ 2022
	윤석열 (20대)	2022 ~ 2025
	이재명 (21대)	2025 ~ 현재

역대 개헌의 주체, 목적, 절차와 특징

구분	날짜	개헌 추진 주체	목적	승인절차	특징
1차	1952. 7. 7.	이승만 대통령	대통령 직선제	억압적	발췌 개헌
2차	1954. 11. 29.	이승만 대통령	초대 대통령 3선 가능	억압적	사사오입 개헌
3차	1960. 6. 15.	국회	내각제 개헌	민주적	4.19 혁명
4차	1960. 11. 29.	국회	반민주행위 처벌위한 소급 입법의 근거 마련	민주적 (여론에 굴복)	형법 불소급 원칙 위배 논란
5차	1962. 12. 26.	군부	대통령제 개헌, 민정 이양	제한적 민주적 (군정)	5.16 쿠데타
6차	1969.10.21.	박정희 대통령	3선 개헌	억압적	날치기 변칙 처리
7차	1972. 12. 27.	박정희 대통령	영구 집권	억압적	유신헌법
8차	1980. 10. 27.	신군부	신군부 지배 구축	억압적	제5공화국 출범
9차	1987. 10. 29.	국회	대통령 직선제	민주적	6월 민주화 항쟁

[참고] 역대 헌법의 기본권 관련 규정 변화

헌법제정(1948)	제2장 8조-30조: 국민의 권리의무 신설
제3차(1960)	자유와 권리의 본질적 내용 훼손금지 / 언론 출판에 대한 허가 금지
제5차(1962)	인간으로서의 존엄과 가치, 인간다운 생활을 할 권리, 직업선택의 자유, 주거의 자유
제7차(1972)	기본권 제한 사유로 '국가안전보장' 추가 / 본질적 내용의 침해금지 조항 삭제 신체의 자유와 관련한 긴급구속 범위 확대 / 구속적부심사제 폐지 / 자백의 증거능력 제한규정 삭제 표현의 자유에 대한 허가 검열금지 삭제 근로자의 단체행동권에 대한 제한 또는 금지 긴급조치에 의한 기본권의 잠정적 정지조항 신설
제8차(1980)	본질적 내용의 침해금지 조항 부활 신체의 자유와 관련한 긴급구속 요건 강화 / 구속적부심사제와 자백의 증거능력 제한규정 부활 행복추구권과 기본적 인권의 불가침성 확인/연좌제 금지/사생활의 비밀과 자유의 보호 형사피고인의 무죄추정원칙/적정임금 보장, 근로기준에서 인간의 존엄성 보장 환경권 등 신설
제9차(1987)	적법절차조항 및 체포 구속의 이유 고지 및 가족 등에의 통지 의무 조항 최저임금제 시행 여자의 근로의 부당한 차별 금지 여자 노인 청소년의 복지향상을 위한 정책실시 의무, 재해예방 의무 등 신설

1960년 제 3차 개헌, 제 2공화국(1960~61년): 내각제 개헌

- 1960년 3.15 부정선거 & 4.19 혁명이후 이승만 대통령의 하야와 허정 과도정부 출범
- **제3차 개헌**의 특징
  - 1960.4.26.~5.8. 개헌안 성안 → 3일간의 토론, 6.15 개헌안 확정 등 매우 신속하게 개정
  - 4.19 직후 아래로부터의 민주적 요구를 수용한 개헌: 독재 방지
  - 여야간 합의로 이루어진 최초의 개헌
  - 민주당의 주도 하에, 내각제 개헌
  - 기타 사회세력은 배제된 채 기존의 보수정당 정치인들에 의해 주도됨

    (개헌안 기초위원회: 자유당 4인, 민주당 4인, 무소속 1인)

1960년 제 3차 개헌, 제 2공화국(1960~61년): 내각제 개헌

- 영국식 내각제(의회제) 채택
  - 대통령은 권한이 축소되어 상징적인 지위에 머물렀고 국회의 권한을 강화함
  - 양원제: 참의원, 민의원
  - 국무총리는 국회의 신임을 받아 내각(국무원) 운영의 책임을 짐으로써 입법부-행정부 간의 긴밀한 관계 형성
  - 내각불신임권 & 의회해산권
- 장면 국무총리 정부 하에서의 정치적 혼란과 리더십 부재
  - 내부 갈등: 민주당 내 장면(국무총리)을 중심으로 한 **신파** vs. 윤보선(대통령)을 중심으로 한 **구파**
  - 사회적 불안: 노동자의 경제적 권리 요구, 학생들의 더 강력한 민주적 개혁 요구, 높은 실업률과 낮은 국민소득과 성장률

참고: https://youtu.be/ZN8a1tZhkyY?si=6tQbyA2FJrLUddDF

1962년 제 5차 개헌, 제 3공화국(1963~72년): 대통령제 개헌

- 1961년 5.16 쿠데타와 1962년 제 5차 개헌, **제3공화국**의 출범: 대통령제로 회귀, 반공이념 강조
  - 61년의 약속: 63년 3월 이전에 신헌법을 제정·공포, 63년 여름 민정이양

    혁명공약 "우리의 과업이 완수되면 참신하고도 양심적인 정치인들에게 언제든지 정권을 이양하고 우리들 본연의 임무에 복귀할 준비를 갖추겠다"
  - 국가재건최고회의에서 비상조치법에 근거하여 국민투표법을 제정 → 국민투표로 헌법 개정
  - 전문에 4.19의거와 5.16군사혁명이념 계승 추가
  - 중요한 기본권 조항(기본권, 자유권, 생존권, 참정권 등)이 추가된 한편으로, 정치적 자유의 제한: 정당 활동과 정치적 자유 제한, 국가보안법의 적극 활용

1962년 제 5차 개헌, 제 3공화국(1963~72년): 대통령제 개헌

- 대통령중심의강력한통치체제(직선제,4년 중임제,3선 개헌)
  - 단원제, 정당강조, 반공주의와국가안보강조, 경제개발을위한국가주도적역할강조
  - 대통령에게 긴급명령, 계엄선포권, 입법거부권등을 부여
  - 국무회의는 의결기구가아닌 심의기관
  - 국무총리 임명에국회 동의권폐지
  - 대통령자문기구/직속기관으로 국가안전보장회의와경제과학심의회 설치
  - 정당정치확립(헌법상 필수기구화, 대통령/국회의원의정당공천제)

1972년 제 7차 개헌, 제 4공화국(1972~79년): 유신헌법

- 1971년 제7대 대통령 선거의 광범위한 부정선거but 야당 후보인 김대중의 선전
  - 3선 개헌, 신민당의40대 기수론
- **1972년 유신헌법**
  - 유신헌법의 개정작업과 국민투표: 비상 계엄과 풍년 사업→ 투표 (투표율91.9%, 찬성91.5%, 반대7.7%)
  - 대통령 직선제 폐지 - 체육관 선거(통일주체국민회의); 대통령 장기집권 (사실상 종신 집권 가능)
  - 국회해산권, 국회의원1/3 추천권
  - 기본권제한: 긴급조치권– 국민 기본권 제한 없는 영장 없는구속 가능; 언론/출판에 대한 허가와 사전 검열

憲法기능 非常國務會議서遂行

朴大統領特別宣言 全國에非常戒嚴선포

東亞日報

平和統一지향

27日까지公告:그후한

政黨活動중지·體制개혁

年末까지 憲法秩序정상화

大學休校·通禁그대로

言論·出版 事

1972년 10월 17일 박정희는 돌연히 유신 쿠데타를 일으켰다. 이 소식을 전한 <동아일보> 1972년 10월 18일 자 1면. ©<동아일보> 화면 갈무리

참고: https://youtu.be/Q7NJG6CE8jc?si=aQHaux0HU69PjGIj

1972년 제 7차 개헌, 제 4공화국(1972~79년): 유신헌법

■ 긴급조치 발동 일지

1호	1974년 1월 8일, 헌법 부정 · 반대 · 왜곡 행위 금지 위반자 법관 영장없이 체포 · 구속 · 압수 · 수색 장준하, 백기완 등 23명 구속 기소
2호	1월 8일, 1호 위반자 처벌 비상군법회의 설치 장준하, 백기완 징역 15년
3호	1월 14일, 국민생활 안정을 위한 조치
4호	4월 3일, 전국민주청년학생 총연맹(민청학련) 관련자, 1024명 수사 윤보선 · 박형규 · 김동길 · 김찬국 등 180명 군사재판에 회부 이철 · 김지하 등 9명 사형, 21명 무기징역 선고 나머지 140명 형량합은 1650년
5호	5월 23일, 1, 4호 해제
6호	12월 31일, 3호 해제
7호	1975년 4월 8일, 고려대 휴교령
8호	5월 13일 7호 해제
9호	5월 13일 유언비어 날조 및 유포, 대한민국 헌법 부정 및 비방, 집회 및 시위 처벌 5년 7개월만인 1979년 12월 8일 해제

'긴급조치 9호' 국가배상책임 관련 법원 판단 변화

2013년 3월	헌법재판소, 긴급조치 1·2·9호 위헌. "국민 기본권 침해·주권행사 제한"
4월	대법원, 긴급조치 9호 위헌으로 무효. 피해자 재심·형사보상 청구 가능 판단
2015년 3월	대법원, 긴급조치 발령 자체는 국가배상법상 불법 행위로 보기 어려움. "대통령은 국민 전체에 대해 정치적 책임질뿐 국민 개개인 권리에 법적 의무 지지 않는다" 판단
2022년 8월 30일	대법원, 긴급조치 9호는 불법 행위로 국가 배상책임 인정. 7년만에 판례 변경

1972년 제 7차 개헌, 제 4공화국(1972~79년): 유신헌법

Q. 유신헌법은 왜 정당성을 인정받지 못하는가?

- 최고 규범성? - 대표성, 역사성, 보편성
- 2013년 헌법재판소, 긴급조치 1, 2, 9호에 대해 '위헌' 결정 https://www.mk.co.kr/news/society/5488088

➔ 헌법재판소는 긴급조치가 유신헌법에 명시된 최소한의 기본권(표현의 자유, 신체의 자유, 재판받을 권리의 자유)조차 침해했다고 보았음.

87년 헌법과 현재의 헌정구조

1987년 헌법 개정의 특징

- 1987년 6월 항쟁에서의 대통령 직선제 요구와 6.29 선언

  → 8인 정치회담에서의 헌법 개정 협상

- 시민들의 요구에 따른 민주화
- but, 헌법 개정의 과정은 정치엘리트 중심
- 권위주의 집권 세력이 직선제를 수용한 것도 '정치공학적' 계산

➔ '타협'으로서의 민주화: 노태우-김영삼-김대중의 이해관계의 절충

1987년 헌법 개정의 특징

- 대통령의 임기와 선거 방식 관련 조항에 초점
  - 직선제, 5년 단임제: 대통령 권력 제한
- 기타 내용은 제3공화국헌법(1962)으로 회귀 -> 한계

改憲案 93.1% 찬성

국민투표 開票 완료 투표율은 78·2%

京鄕新聞

새 憲法 내일 公布

全대통령, 3國大使신임장 받아

國民투표 投·開票 상황

盧총재 地

➔ 그럼에도 불구하고 정치사회적 배경에서, **1987년 헌법은 과거 권위주의적 헌법에서 민주적 통치 원칙을 복원하고, 국민의 기본권을 실질적으로 보호하며, 대통령의 권력을 견제할 수 있는 장치들을 추가하려는 의도로 제정된 헌법임.**

1987년 헌법 내용

- **'87년체제'의 법적 기반:** 제한받는 또는 의원내각제적 요소가 가미된 대통령제 + 대통령 권한을 강화하는 입법 및 정치관행
  - 대통령 직선제와 5년 단임제
  - 국회 권한 강화: 국정 감사권, 국정 조사권 확대; 대통령 거부권에 대한 국회 재의결; 고위 공직자에 대한 탄핵소추권 강화
  - 국무총리 역할의 유지, 국무총리는 대통령을 보좌하며 내각을 운영, 실제로는 대통령이 대부분의 권한을 행사
  - 정당에 대한 규제적 시각의 유지: 정당 등록 및 활동에 대한 제약
  - 헌법재판소 설립: 헌법에 비추어, 입법부와 행정부의 권한 남용을 견제할 수 있는 사법적 장치 마련
- **기본권 강화:** 표현의 자유, 언론의 자유, 집회의 자유, 사생활 보호, 신체의 자유, 종교의 자유 등의 헌법적 보호 장치를 더욱 강화
- **경제민주화:** 공정한 경제 질서를 확립하고 경제적 불평등을 완화; 대기업 경제집중 방지, 소상공인과 중소기업 보호, 노동자 권리 보호와 사회적 복지 확충 등을 국가의 의무로 제시

1987년 헌법 전문

유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한국민은 3.1 운동으로 건립된 대한민국임시정부의 법통과 불의에 항거한 4.19 민주이념을 계승하고, 조국의 민주개혁과 평화적 통일의 사명에 입각하여 정의, 인도와 동포애로써 민족의 단결을 공고히 하고, 모든 사회적 폐습과 불의를 타파하며, 자율과 조화를 바탕으로 자유민주적 기본질서를 더욱 확고히 하여 정치, 경제, 사회, 문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고, 능력을 최고도로 발휘하게 하며, 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 완수하게 하여, 안으로는 국민생활의 균등한 향상을 기하고 밖으로는 항구적인 세계평화와 인류공영에 이바지함으로써 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 다짐하면서 1948년 7월 12일에 제정되고 8차에 걸쳐 개정된 헌법을 이제 국회의 의결을 거쳐 국민투표에 의하여 개정한다.

1987년 10월 29일

- 국민주권원리
- 대한민국임시정부의 법통 계승
- 4.19 민주 이념 계승
- 자유민주주의
- 통일과 평화 강조
- 사회국가/복지국가 원리
- 자주적이고 사회적인 인간상
- 안전, 자유, 행복의 확보

정리

- 제헌헌법의 기본적인 구조는1987년 현행 헌법까지도 유지: 대통령 중심제와 삼권분립
- 제헌헌법은 '견제 받는 대통령'을 의도했으나, 권위주의적 통치자의 연속 집권(이승만, 박정희, 전두환)을 거치면서 대통령 권력이 점차 강화됨 – 1987년 민주화 이후 대통령-국회-법원의 권력 균형이 맞추어지는 과정
- 9번의 헌법 개정에서 8번은 통치구조의 변경과 관련이 있었고, 이 중 6번은 권위주의 통치자의 권력 장악, 권력 연장, 권력 강화를 위한 것이었음
- 오늘날 대통령 권력 분산과 기본권 강화 등을 위한 헌법 개정의 필요성이 제기되고 있음

➔ 헌법은 역사적 산물임과 동시에 한국 사회의 변화와 국민의 요구를 반영해야 하는, 동적인 문서로 이해될 수 있음.

생각해 볼 질문

Q. 새 헌법, 필요한가? 필요하다면 방향은?

- 대통령 권한과 임기 조정
- 정치 체제, 권력 구조 개편
- 지방 분권 강화
- 기본권 확대
- 국회 제도 개선
- 국민 참여 확대
- 통일 대비 등

정치 : 정치일반

"개헌 필요" 68%, 개헌 방향은 53%가 "대통령 권력 분산" [중앙일보·국가미래전략원 조사]

[속보] 우원식 "불법 비상계엄 꿈도 못꾸게 '개헌의 문'부터 열어야"

이미연 기자

업데이트 : 2026.03.10 11:03

"3월 17일까지 국회개헌특위 구성 제안"
"단계적 개헌 성사시켜야...내각제는 반대"
"지선서 국민투표 진행하려면
4월 7일까지 개헌안 발의돼야"

헌정회, 국회서 개헌 토론회…"제왕적 대통령제 고쳐야"

최평천 기자 · 김정진 기자
입력 2024.11.27. 오후 6:03 · 수정 2024.11.27. 오후 6:04 기사원문

7 16

'대통령 4년 중임·상원제' 개헌 제안

https://www.mk.co.kr/news/politics/11983666